Prescrição X Decadência

Prescrição é a perda da pretensão de um direito subjetivo, ou seja, perda do direito de ação. Assim, o que se extingue é a pretensão e não o direito em si.

Já a decadência é a perda efetiva de um direito que não foi não requerido no prazo legal, ou seja, perde-se o direito de dar continuidade ao processo administrativo.

Estratégia de defesa: Preclusão

Um dos prazo de preclusão previsto para o processo administrativo de trânsito é para a aplicação da penalidade, marcada pela expedição da segunda notificação obrigatória:

> *Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.*
> *[…]*
> *§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:*
> *I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;*
> *II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.*

Assim como na primeira notificação, o titular do direito de pleitear a declaração de preclusão e consequente decadência do direito de punir é do infrator, através da interposição de recurso que será julgado pela JARI.

São três formas de preclusão para a aplicação da penalidade:

> *1. Se no prazo máximo de 180 dias, contados da data da infração, não for expedida a notificação de aplicação da penalidade;*
> *2. De forma intercorrente, se no prazo máximo de 180 dias, contados da data de julgamento da defesa prévia, não for expedida a notificação de aplicação da penalidade, desde que esse prazo não ultrapasse 360 dias contados da data da infração;*
> *3. Se no prazo máximo de 360 dias, contados da data da infração, não for julgada a peça de defesa e expedida a notificação de aplicação da penalidade.*

Esse prazo de preclusão engloba todos os processos administrativos, de multa, suspensão e cassação da habilitação.

A diferença, entretanto, está no termo inicial do prazo, sendo que na **penalidade de multa e suspensão por infração específica** (para aquelas que devem ocorrer de forma concomitante), o prazo é contado da data do cometimento da infração, enquanto no

processo de **suspensão por acúmulo de pontos e cassação da habilitação**, é contado da data de instauração do processo.

Não havendo a segunda notificação em tempo hábil, decai para o órgão de trânsito o direito de punir, previsão contida no artigo 282, em seu parágrafo 7º:

> *§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no caput ou no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a penalidade.*

Novamente, não há distinção do artigo em relação a "qual" penalidade ocorre a decadência do direito de punir, o que leva à conclusão de que todos os processos de instauração das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro seguem o mesmo critério legal.

A partir da segunda notificação, prevista no artigo 282, somente ocorrem prazos de prescrição dos atos administrativos, não havendo normas de preclusão a partir desse artigo, pois a Lei 14.229, apesar de ter incluído o prazo de 24 meses para julgamento do recurso, tal previsão só entrará em vigor em 01/01/2024.

O Processo de Suspensão do Direito de Direito (PSDD) por acúmulo de pontos é instaurado sempre que o condutor, no intervalo de 12 (doze) meses, atingir um determinado limite de pontos em seu prontuário, previsto no art. 261, I do CTB, decorrente do cometimento de infrações de trânsito.

E, encerrada a instância administrativa do processo da multa que originou o PSDD, a penalidade deve ser cadastrada no RENACH, já que todos os meios de defesa da infração se esgotaram – art. 290 do CTB.

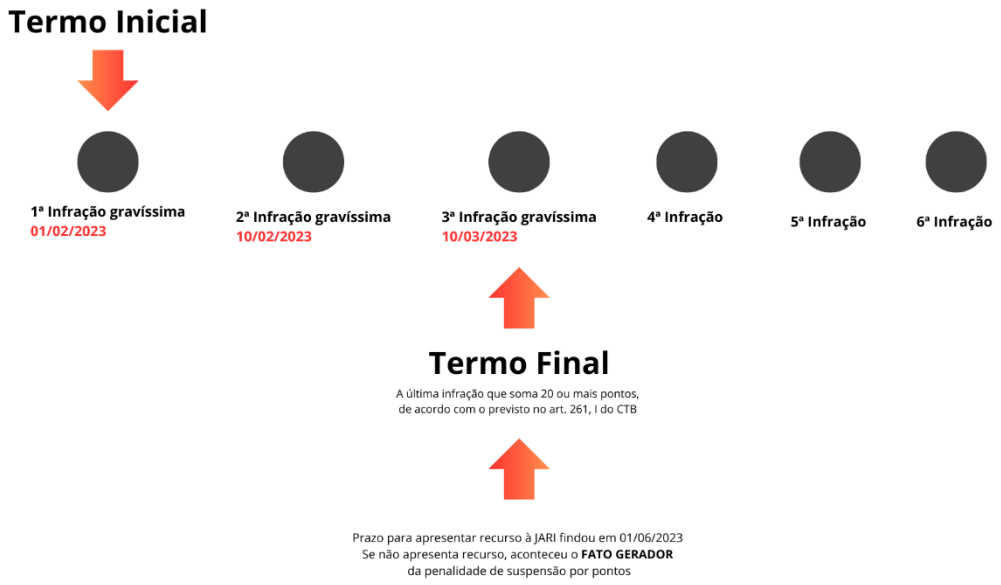
Aliás, essa é a condição para a instauração do processo de suspensão por pontos, previsto na Resolução 723, do CONTRAN:

> *Art. 6º Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, a pontuação prevista no art. 259 do CTB será considerada para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.*

O encerramento da instância administrativa do processo de aplicação da penalidade de multa também atrai regra contida no artigo 282, do Código de Trânsito Brasileiro, passando o DETRAN a ter um prazo limite para instaurar o processo, expedir a primeira notificação de defesa previa e a segunda notificação de imposição de penalidade:

> Art. 282, § 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é **de 180 (cento e oitenta) dias** ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:
> I – no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do **caput** do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;
> **II – no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.**

Ou seja, ainda que o DETRAN não esteja obrigado a instaurar o processo no prazo de 30 dias subsequentes ao trânsito em julgado das penalidades de multa que compõem o processo de suspensão, está obrigado a expedir a segunda notificação obrigatória até o prazo limite de 180 dias após a conclusão da multa que originou o acúmulo de pontos.



Por exemplo, imagine que um condutor cometeu 3 infrações por avanço de sinal vermelho, a primeira em 01 de fevereiro de 2023, a segunda em 10 de fevereiro de 2023 e a terceira no dia 10 de março daquele mesmo ano.

Como as três infrações são gravíssimas, o limite de pontos cai de 40 para 20, ou seja, o condutor teria 21 pontos em seu prontuário.

Agora imagine que esse condutor não recorreu de nenhuma infração, sendo que a última teve o prazo para recurso à JARI esgotado em 01 de junho de 2023.

Nesse caso, o **Fato Gerador** do Processo de Suspensão por pontos foi justamente a conclusão desse último processo de multa, abrindo o prazo de 180 dias para que o DETRAN expeça as duas notificações obrigatórias.

Mas e se o órgão autuante demorar a lançar a penalidade no RENACH, fazendo com que o DETRAN também demore em instaurar o processo, instaurando-o fora do prazo?

Nesse caso, haverá a **DECADÊNCIA** do direito de punir, com base no artigo 282, em seu parágrafo 7º:

> *7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.*

Resumindo: Esgotados os prazos das penalidades de multa que irão compor o processo de suspensão por pontos, o DETRAN passa a ter 180 dias para (1) computar os pontos, (2) instaurar o processo, (3) notificar o infrator para apresentar defesa prévia oferecendo prazo de 30 dias para a defesa, (4) expedir a segunda notificação obrigatória de recurso à JARI.

Se houver apresentação de defesa, esse prazo será de 360 dias, então atenção para não prejudicar o seu cliente!

Referência: **OLIVEIRA. Vagner.** Regras de prescrição, preclusão e decadência no processo administrativo de trânsito – (multas, suspensão e cassação da CNH). Ed. 1. 2022. Editora Publisher.